

[11] 변상금 사전 통지서 반송 관련 업무 처리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제38조의2에 따르면 우편송달의 경우, 송달받을 자의 주소 등(주소·거소·영업소·사무소 또는 전자우편주소)으로 하여야 한다고 되어 있고
 - 같은 세칙 제38조의3에 따르면 송달은 송달받을 자에게 도달됨으로써 효력이 발생한다고 되어 있음
- 또한, 「행정절차법」 제21조에 따르면 행정청은 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우에는 처분의 제목, 처분하려는 원인이 되는 사실과 처분의 내용 및 법적근거, 의견 제출 기한 등을 사전에 통지하도록 되어 있고
 - 대법원 판례(대판 2000. 11. 14. 선고 99두5870)에 따르면 행정청이 침해적 처분을 함에 있어서 당사자에게 사전통지를 하거나 의견 제출의 기회를 주지 아니하였다면 그 처분은 위법하여 취소를 면할 수 없다고 판시하고 있으므로
 - 행정처분인 변상금 부과 시 변상금 사전예고 통지서가 송달되지 않은 경우는 재통지를 하여야 함이 타당함
- 그런데, 2016. 6. 1. ~ 2017. 4. 30.(11개월) 동안 e-그린 우편을 통해 발송된 '변상금 사전예고 통지서' 18,134건의 우편물 반송 실태를 점검한 결과

- 전산시스템(국유 BPM)내에서 변상금 사전예고 통지에 따른 송달 결과 확인이 가능하므로
 - 해당 시스템을 이용하여 '변상금 사전예고 통지서'의 송달 여부를 반드시 확인하여 폐문부재, 이사 불명 등으로 우편물이 반송된 경우에는 이의신청기한 등을 변경하여 변상금 사전예고 통지서를 재발송하여야 하는데도
 - [표 17]과 같이 서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서는 총 18,134건 중 3,669건(전체 발송건수의 20.2%)의 우편물이 반송되었음에도 2,082건은 별도의 조치를 취하지 않고 있었고
- 반송된 우편물 3,669건 중 152건(반송 건수의 4.1%)은 이사 불명, 주소 불명 등으로 반송되었으므로 새로운 주소지를 확인하고 송달했어야 함에도 변경 전 주소지로 재송달하여 예산 및 행정력을 낭비한 사실이 있음

[표 17] 변상금 사전예고 통지서 발송 현황

(단위 : 건)

순번	소관부점	발송 건수	배달완료	반송		
				소계(미정지건)	이사반송	이사반송 외

“기재 생략”

< 조치할 사항 >

◇ 서울동부지역본부 등 12개 지역본부장은 반송된 우편물 중 미조치한 2,082건의 국유재산 변상금 사전예고 통지서에 대하여는 재송달을 실시하는 한편, 이사 불명 등으로 반송된 우편물 152건에 대해서는 주소를 재확인하여 발송하는 등 관련 업무를 철저히 하고 담당자들에게 직무교육을 실시하시기 바람. **(주의)**